

Journal Officiel de la République Tunisienne

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Lundi 20 chaouel 1445 – 29 avril 2024

167^{ème} année

N° 55

Sommaire

Décrets et arrêtés

Assemblée des Représentants du Peuple

Cessation de fonctions du secrétaire général de l'Assemblée des représentants du peuple	1324
Nomination du secrétaire général de l'Assemblée des représentants du peuple	1324

Ministère de la Défense Nationale

Décret n° 2024-213 du 26 avril 2024, portant création du laboratoire de métrologie du ministère de la défense nationale et fixant son organisation administrative et financière et les modalités de son fonctionnement	1324
--	------

Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Décret n° 2024-214 du 26 avril 2024, portant organisation administrative et financière de l'Agence tunisienne de l'évaluation et de l'accréditation dans l'enseignement supérieur et la recherche scientifique ainsi que les modalités de son fonctionnement.....	1330
Décret n° 2024-215 du 26 avril 2024, portant changement de tutelle sur l'école supérieure de l'économie numérique de la Manouba	1338
Cessation de fonctions du vice-président de l'université Ez-zitouna	1339
Nomination du vice-président de l'université Ez-zitouna	1339
Octroi d'une dérogation pour exercer dans le secteur public	1339
Annulation d'une dérogation pour exercer dans le secteur public	1339

Ministère de l'Environnement

Décret n° 2024-220 du 26 avril 2024, fixant l'organigramme du Centre
International des Technologies de l'Environnement de Tunis..... **1339**

Décrets et arrêtés

ASSEMBLEE DES REPRESENTANTS DU PEUPLE

Par décret n° 2024-211 du 26 avril 2024.

Il est mis fin aux fonctions de Monsieur Lotfi Belazi, administrateur général, en qualité de secrétaire général de l'Assemblée des représentants du peuple.

Par décret n° 2024-212 du 26 avril 2024.

Monsieur Mohsen Bennour, administrateur général, est nommé secrétaire général de l'Assemblée des représentants du peuple.

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE

Décret n° 2024-213 du 26 avril 2024, portant création du laboratoire de métrologie du ministère de la défense nationale et fixant son organisation administrative et financière et les modalités de son fonctionnement.

Le Président de la République,

Vu la Constitution,

Vu la loi organique n° 2019-15 du 13 février 2019, portant loi organique du budget de l'Etat,

Vu la loi n° 67-20 du 31 mai 1967, portant statut général des militaires, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée dont le dernier en date la loi n° 2009-47 du 8 juillet 2009,

Vu le code de la comptabilité publique promulgué par la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée dont le dernier en date le décret-loi n° 2022-79 du 22 décembre 2022, portant loi de finances pour l'année 2023,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée dont le dernier en date le décret-loi n° 2021-21 du 28 décembre 2021 portant loi de finances pour l'année 2022,

Vu la loi n° 99-40 du 10 mai 1999 relative à la métrologie, tel que modifiée et complétée par la loi n° 2008-12 du 11 février 2008,

Vu la loi n° 2009-38 du 30 juin 2009, relative au système national de normalisation,

Vu la loi n° 2019-38 du 30 avril 2019, relative au système national d'accréditation des organismes d'évaluation de la conformité,

Vu le décret n° 72-380 du 6 décembre 1972 portant statut particulier des militaires, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété dont le dernier en date le décret gouvernemental n° 2020-369 du 23 juin 2020,

Vu le décret n° 75-671 du 25 septembre 1975, fixant les attributions du ministre de la défense nationale,

Vu le décret n° 79-735 du 22 août 1979, portant organisation du ministère de la défense nationale, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété dont le dernier en date le décret gouvernemental n° 2016-908 du 22 juillet 2016,

Vu le décret n° 2001-1936 du 14 août 2001, relatif aux unités de mesure légales,

Vu le décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006, fixant le régime d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels d'administration centrale, tel que modifié par le décret n° 2023- 592 du 21 septembre 2023,

Vu le décret n° 2008-2751 du 4 août 2008, fixant l'organisation administrative et financière de l'agence nationale de métrologie et les modalités de son fonctionnement,

Vu le décret n° 2009-2252 du 31 juillet 2009, fixant les montants de l'indemnité de fonction allouée aux agents chargés d'emplois fonctionnels d'administration centrale,

Vu le décret n° 2014-1039 du 13 mars 2014, portant réglementation des marchés publics, tel que modifié et complété par le décret gouvernemental n° 2018- 416 du 11 mai 2018,

Vu le décret Présidentiel n° 2021-138 du 11 octobre 2021, portant nomination des membres du Gouvernement,

Vu le décret n° 2023-5 du 12 janvier 2023, portant nomination d'un membre du Gouvernement,

Vu le décret n° 2023-50 du 30 janvier 2023, portant nomination d'un membre du Gouvernement,

Vu le décret n° 2023-51 du 12 janvier 2023, portant nomination d'un membre du Gouvernement,

Vu le décret n° 2023-112 du 7 février 2023, portant nomination d'un membre du Gouvernement,

Vu le décret n° 2023-155 du 13 février 2023, portant nomination d'un membre du Gouvernement,

Vu le décret n° 2023-165 du 22 février 2023, portant nomination d'un membre du Gouvernement,

Vu le décret n° 2023-268 du 17 mars 2023, portant nomination d'un membre du Gouvernement,

Vu le décret n° 2023-550 du 1^{er} août 2023, portant nomination du Chef du Gouvernement,

Vu le décret n° 2024-75 du 24 janvier 2024, portant nomination d'un membre du Gouvernement,

Vu le décret n° 2024-76 du 24 janvier 2024, portant nomination d'un membre du Gouvernement,

Vu le décret n° 2024-77 du 24 janvier 2024, portant nomination d'un membre du Gouvernement,

Vu le décret n° 2024-177 du 1^{er} avril 2024, portant nomination d'un membre du Gouvernement.

Vu l'avis de la ministre du commerce et du développement des exportations,

Vu l'avis du ministre de la santé,

Vu l'avis du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique,

Vu l'avis du Tribunal administratif,

Après délibération du Conseil des ministres.

Prend le décret dont la teneur suit:

Chapitre premier

De la création et des attributions

Article premier - Est créé un établissement public à caractère administratif, dénommé " le laboratoire de métrologie du ministère de la défense nationale ", il a son siège à Tunis et désigné ci-après par « le laboratoire ».

Cet établissement est doté de la personnalité juridique et de l'autonomie financière et soumis à la tutelle du ministère de la défense nationale.

Le budget du laboratoire est rattaché par ordre au budget général de l'Etat.

Art. 2 - Sous réserve des dispositions relatives aux attributions de l'agence nationale de la métrologie, le laboratoire est chargé notamment de :

- l'étalonnage des équipements de mesure relevant du ministère de la défense nationale,

- l'étalonnage des équipements de mesure relevant des structures et des établissements publics et privés, en vertu des conventions rémunérées conclus après l'accord de l'autorité de la tutelle,

- la formation et l'assistance technique dans le domaine de mesure au profit des structures relevant du ministère de la défense nationale et des structures publiques et privées,

- la participation aux travaux des comités techniques, groupes de travail, activités scientifiques et techniques et aux comparaisons inter-laboratoires au niveau national, régional et international,

- le soutien de l'infrastructure qualité sur le plan national en coordination avec les structures spécialisées dans le domaine de la métrologie.

- La conservation, le suivi et le développement des étalons nationaux de mesure dans les domaines "électricité-magnétisme" et "temps-fréquence ", sur demande de l'agence nationale de la métrologie conformément aux dispositions de l'article 15 (quarter) de la loi n° 99-40 du 10 mai 1999 susvisée.

Chapitre 2

De l'organisation administrative

Art. 3 - L'organisation administrative du laboratoire comprend, outre le bureau d'ordre dont la mission consiste à la réception du courrier du laboratoire, de son enregistrement ainsi que de sa diffusion, de son envoi et de son suivi, ce qui suit :

- le directeur,
- le conseil administratif,
- la sous-direction des affaires administratives et financières,
- la sous-direction des recherches, études et développement,
- la sous-direction de la métrologie primaire,
- la sous-direction de la métrologie secondaire,
- un conseil scientifique comme organe consultatif.

Section premier - Le directeur

Art. 4 - Le laboratoire est dirigé par un directeur nommé par décret conformément à la législation et aux réglementations en vigueur, bénéficiant des avantages et des indemnités accordés à un directeur d'administration centrale et qui est chargé de prendre les décisions relatives aux différents domaines inhérents à ses attributions prévues dans cette section.

Art. 5 - Le directeur du laboratoire est chargé notamment de :

- assurer la direction administrative, financière et technique du laboratoire,

- arrêter le budget du laboratoire dont il est son ordonnateur conformément aux règles de la comptabilité publique et à la législation en vigueur, ainsi qu'assurer son exécution,

- conclure les marchés, les contrats et les conventions relevant de l'activité du laboratoire conformément à la législation et aux réglementations en vigueur,

- prendre les mesures nécessaires pour le recouvrement des créances du laboratoire,

- engager les dépenses et percevoir les recettes conformément à la législation et aux réglementations en vigueur,

- élaborer les rapports annuels, administratifs et financiers relatifs aux activités du laboratoire et les soumettre à l'autorité de tutelle et aux organismes concernés,

- représenter le laboratoire auprès des tiers dans tous les actes civils, administratifs et judiciaires,

- proposer l'organisation des services de laboratoire ainsi que son règlement intérieur qui sera fixé par arrêté du ministre de la défense nationale,

- exécuter toute autre mission, entrant dans les activités du laboratoire, et qui lui est confiée par l'autorité de tutelle.

Art. 6 - Le directeur peut déléguer une partie de ses pouvoirs ainsi que sa signature aux agents placés sous son autorité dans la limite des missions qui leur sont dévolues conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur.

Art. 7 - Est rattachée à l'administration, une unité d'audit et de qualité, dirigée par un chef de service nommé par arrêté du ministre de la défense nationale et bénéficiant des avantages et des indemnités accordées à un chef de service d'administration centrale.

L'unité d'audit et de qualité est chargée notamment de:

- œuvrer à améliorer la qualité des prestations du laboratoire et proposer les solutions nécessaires à cet effet,

- œuvrer à la généralisation du système de management de la qualité dans les différents structures et services administratifs et techniques du laboratoire, ainsi qu'à l'amélioration de l'accueil et du service de renseignement au profit des bénéficiaires des prestations du laboratoire,

- proposer les conceptions et les mécanismes visant à l'amélioration des procédures d'audit interne et de gestion dans le laboratoire,

- préparer des rapports périodiques sur l'audit interne et les soumettre à la direction du laboratoire.

Section 2- Le conseil administratif

Art. 8 - Le conseil administratif du laboratoire procède à étudier et donner son avis sur les affaires suivantes:

- les budgets prévisionnels pour la gestion et l'investissement,

- l'exécution du budget,

- les marchés, les contrats et les conventions conclus dans le cadre de l'activité du laboratoire.

Et toute autre affaire liée à l'activité de l'établissement présentée par le directeur du laboratoire.

Art. 9 - Le directeur du laboratoire préside le conseil administratif qui est composé des membres suivants :

- un représentant de la Présidence du Gouvernement,

- deux (2) représentants du ministère de la défense nationale,

- un représentant du ministère chargé des finances,

- un représentant du ministère chargé de l'industrie,

- un représentant du ministère chargé du commerce,

- un représentant du ministère chargé de la santé,

- un représentant du ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Les membres du conseil administratif sont nommés par arrêté du ministre de la défense nationale sur proposition des ministres concernés pour une période de trois (3) ans renouvelables une fois.

Le directeur du laboratoire peut convoquer à la réunion du conseil administratif toute personne que son avis est jugé utile aux travaux du conseil, à condition qu'il ne participe pas au processus de vote.

Le directeur du laboratoire désigne un des agents appartenant au moins à la sous-catégorie "A2" afin d'assurer le secrétariat du conseil.

Art. 10 - Le conseil administratif se réunit sur convocation de son président au moins deux (2) fois par an et chaque fois que nécessaire pour exprimer un avis sur les affaires relevant de sa compétence et inscrites à l'ordre du jour préparé par le directeur du laboratoire.

Les délibérations du conseil sont inscrites dans les procès-verbaux signés par le président du conseil et tous les membres présents. Une copie du procès-verbal de la réunion est adressée au ministre de la défense nationale dans un délai d'un mois à compter de la date de la réunion du conseil.

Art. 11– Les réunions du conseil administratif ne sont légales qu'en présence de la majorité de ses membres. Faute de quorum après une première convocation, le conseil se réunit valablement par le biais d'une deuxième convocation dans les huit (8) jours qui suivent la première réunion pour délibérer sur les questions inscrites à l'ordre du jour et ce quelque soit le nombre des membres présents. Les avis du conseil sont pris à la majorité des voix. En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.

Section 3 - La sous-direction des affaires administratives et financières

Art. 12 - La sous-direction des affaires administratives et financières est chargée notamment de :

- assister le directeur du laboratoire dans la gestion administrative et financière de l'établissement,
- gérer la carrière professionnelle du personnel relevant du laboratoire et arrêter des programmes de formation en vue d'améliorer leurs compétences, et ce en coordination avec les parties intervenantes,
- préparer et présenter le budget du laboratoire et la tenue de la comptabilité y afférente,
- gérer des biens meubles et immeubles, programmer et acquérir les fournitures nécessaires au fonctionnement du laboratoire, sauvegarder les équipements, le matériel et le mobilier et tenir le registre de leur inventaire et de leur comptabilité.

A cet effet, elle comprend :

1. Le service de la gestion administrative, qui est chargé notamment des missions suivantes :

- gérer les ressources humaines du laboratoire,
- identifier les besoins du personnel du laboratoire en matière de formation et préparer les programmes de formation et les mettre à jour.

2. Le service de la gestion financière, qui est chargé notamment des missions suivantes :

- élaborer la politique financière et comptable du laboratoire,
- préparer le budget du laboratoire et veiller aux opérations de leur exécution,

- préparer les dossiers des marchés publics et d'achats conformément aux réglementations et aux procédures en vigueur, en coordination avec les différentes structures concernées,

- gérer les stocks conformément aux exigences de l'activité, superviser et suivre les opérations d'inventaire des stocks.

Section 4 - La sous-direction des recherches, études et développement

Art. 13 - La sous-direction des recherches, études et développement est chargée notamment de :

- fixer la stratégie du ministère de la défense nationale dans le domaine de la métrologie et les systèmes de qualité et mettre en œuvre les études et les recherches y rattachés,

- suivre et organiser les comparaisons inter-laboratoires dans les domaines "électricité-magnétisme" et "temps-fréquence" au niveau national, régional et international, en coordination avec l'agence nationale de métrologie,

- enregistrer les capacités de mesure et d'étalonnage dans la base des données du bureau international des poids et des mesures relatives aux comparaisons inter-laboratoires, conformément aux règlements et aux procédures en vigueur et en coordination avec les différents organismes concernés,

- développer les programmes de mesure et d'étalonnage.

A cet effet, elle comprend :

1. Le service des études et de la formation, qui est chargé notamment des missions suivantes :

- développer les méthodes de mesure, étendre les portées de mesure et améliorer les calculs d'incertitudes,

- développer les applications informatiques et automatiser les moyens de mesure,

- fixer les programmes de formation et de mise à niveau du personnel dans les domaines de mesure et d'étalonnage conformément aux exigences des normes internationales.

2. Le service du développement des capacités techniques et des comparaisons inter-laboratoires, qui est chargé notamment des missions suivantes :

- fixer les besoins du laboratoire relatifs aux comparaisons inter-laboratoires,

- participer aux comparaisons inter-laboratoires organisées sur le plan des organisations nationales, régionales et internationales de la métrologie,

- enregistrer les capacités techniques dans le domaine de mesure et d'étalonnage dans la base des données du bureau international des poids et des mesures,

- piloter les comparaisons inter-laboratoires sur le plan national, en coordination avec les structures nationales compétentes.

Section 5- La sous-direction de la métrologie primaire

Art. 14 - La sous-direction de la métrologie primaire est chargée notamment de :

- conserver et suivre les étalons de référence,
- développer les méthodes de mesure et calcul d'incertitude,
- étalonner les équipements de référence du laboratoire secondaire, et les établissements publics et privés,
- participer au temps atomique international.

A cet effet, elle comprend :

1. Le service de la métrologie quantique, qui est chargé notamment des missions suivantes :

- raccorder et suivre les étalons de référence en "électricité magnétisme",
- veiller à la traçabilité des mesures en "électricité magnétisme" au système international des unités SI,
- conserver et suivre les étalons de référence en "électricité magnétisme",

2. Le service du temps de référence primaire, qui est chargé notamment des missions suivantes :

- suivre l'échelle du temps du laboratoire "UTC-DEF-NAT",
- veiller à la traçabilité des mesures en temps et fréquences au système international,
- conserver et suivre les étalons de référence en temps et fréquences.

Section 6 - La sous-direction de la métrologie secondaire

Art. 15 - La sous-direction de la métrologie secondaire est chargée notamment de:

- suivre les étalons de référence et raccorder les étalons de travail conformément au système international des unités de mesure "SI",
- étalonner les équipements au profit des laboratoires relevant du ministère de la défense nationale et des laboratoires publics et privés dans les domaines "électricité-magnétisme" et "temps-fréquence",

- assister les structures publiques et privées dans le domaine de mesure et d'étalonnage.

A cet effet, elle comprend :

1. Le service "électricité-magnétisme" et basse fréquence, qui est chargé notamment des missions suivantes :

- fournir les services dans le domaine "électricité-magnétisme",
- assister les structures publiques et privées dans le domaine de la métrologie "électricité-magnétisme".

2. Le service "Temps-Fréquence" et haute fréquence, qui est chargé notamment des missions suivantes :

- fournir les services dans le domaine "temps-fréquence" et électrique haute fréquence,
- assister les structures publiques et privées dans le domaine "temps-fréquence" et électrique haute fréquence.

Art. 16 - Chaque sous-direction est dirigée par un sous-directeur nommé par arrêté du ministre de la défense nationale conformément à la législation et aux réglementations en vigueur.

Chaque service est dirigé par un chef de service nommé par arrêté du ministre de la défense nationale conformément à la législation et aux réglementations en vigueur.

Section 7 - Le conseil scientifique

Art. 17 - Le conseil scientifique du laboratoire est un organe consultatif présidé par le directeur du laboratoire et se compose des membres suivants :

- les sous-directeurs du laboratoire,
- un représentant du ministère de la défense nationale,
- un représentant du ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique,
- un représentant de l'agence nationale de la métrologie,
- un représentant du conseil national d'accréditation,
- un représentant de l'institut national de la normalisation et de la propriété industrielle,
- un représentant de l'Union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat.

Les membres du conseil sont choisis parmi les compétences dans le domaine de la métrologie, et désignés par arrêté du ministre de la défense nationale sur proposition des ministres et des responsables des structures et des organisations concernées pour une période de trois (3) ans renouvelable une fois.

Le directeur peut convoquer toute personne qualifiée, dans le domaine d'activité du laboratoire, à assister à la réunion du conseil scientifique pour étudier la question inscrite à l'ordre du jour de la réunion et donner un avis consultatif.

Art. 18 - Le conseil scientifique assiste le directeur du laboratoire dans les questions relatives notamment à l'organisation du déroulement des recherches et des études liées au domaine de compétence du laboratoire, et il est chargé notamment des missions suivantes :

- émettre son avis sur les questions scientifiques et techniques exposées par le directeur,
- proposer des orientations et des stratégies concernant les activités scientifiques et les recherches,
- suivre l'avancement des recherches et l'évaluation de ses résultats,
- examiner toute question en relation avec l'activité de l'établissement qui lui est soumise par le directeur du laboratoire ou par l'autorité de tutelle.

Art. 19 - Le conseil se réunit sur convocation du directeur du laboratoire, au moins une fois tous les trois (3) mois et chaque fois que nécessaire. Les réunions du conseil ne sont valables qu'en présence de la moitié de ses membres au moins. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil scientifique se réunit pendant la semaine suivante indépendamment du nombre des membres présents.

Les membres du conseil sont avisés de l'ordre du jour des travaux une semaine au moins avant la tenue de la réunion du conseil.

Le conseil émet son avis à la majorité des voix des membres présents. En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante. Ses délibérations doivent être consignées dans des procès-verbaux signés par tous les membres présents.

Les réunions du conseil se tiennent en présence d'un rapporteur parmi les agents du laboratoire qui a pour mission la rédaction des procès-verbaux du conseil et la conservation de l'archive des réunions du conseil dans un registre tenu à cet égard.

Chapitre 3

De l'organisation financière

Art. 20 - Le budget du laboratoire est constitué par des recettes et des dépenses.

- 1- Les recettes du laboratoire comprennent :
- les subventions accordées par l'Etat pour le fonctionnement et l'investissement dans le cadre du budget de l'Etat,

- les recettes provenant des services rendus par le laboratoire,

- les subventions versées par les autres personnes publiques ou autres instances et organisations nationales, régionales ou internationales,

- les dons et legs après autorisation de l'autorité de tutelle.

2- Les dépenses du laboratoire comprennent :

- les dépenses de fonctionnement du laboratoire,
- toutes les autres dépenses entrant dans le cadre de la mission du laboratoire conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Art. 21 - Un agent comptable est désigné auprès du laboratoire de métrologie du ministère de la défense nationale et il est chargé de l'exécution des opérations de réception et de paiement du laboratoire, conformément à la législation en vigueur.

Art. 22 - Les tarifs des divers services payants rendus par le laboratoire sont fixes par arrêté du ministre de la défense nationale.

Chapitre 4

De la tutelle de l'Etat

Art. 23 - L'Etat exerce sa tutelle conformément à la législation et aux réglementations en vigueur concernant les établissements publics à caractère administratif.

Chapitre 5

Dispositions diverses

Art. 24 - En cas de dissolution du laboratoire créé par le présent décret, ses biens font retour à l'Etat qui exécute ses engagements conformément à la législation en vigueur.

Art. 25 - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 26 avril 2024.

*Pour Contreseing
Le Chef du Gouvernement*

Ahmed Hachani

*Le ministre de la défense
nationale*

Imed Memiche

La ministre des finances

Sihem Boughdiri Nemsia

*Le Président de la
République*

Kaïs Saïed

Décret n° 2024-214 du 26 avril 2024, portant organisation administrative et financière de l'Agence tunisienne de l'évaluation et de l'accréditation dans l'enseignement supérieur et la recherche scientifique ainsi que les modalités de son fonctionnement.

Le Président de la République,

Vu la Constitution,

Vu la loi n° 89-9 du 1^{er} février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée dont le dernier en date la loi n° 2006-36 du 12 juin 2006,

Vu la loi d'orientation n° 96-6 du 31 janvier 1996, relative à la recherche scientifique et au développement technologique, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée dont le dernier en date la loi n° 2016-71 du 30 septembre 2016, portant loi de l'investissement,

Vu la loi n° 96-112 du 30 décembre 1996, relative au système comptable des entreprises,

Vu la loi n° 2000-73 du 25 juillet 2000, relative à l'enseignement supérieur privé, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée dont le dernier en date la loi n° 2008-59 du 4 août 2008,

Vu la loi n° 2008-19 du 25 février 2008, relative à l'enseignement supérieur, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée dont le dernier en date la loi n° 2017-38 du 2 mai 2017,

Vu la loi n° 2018-46 du 1^{er} août 2018, relative à la déclaration de patrimoine et d'intérêts, et à la lutte contre l'enrichissement illicite et les conflits d'intérêts,

Vu le décret-loi n° 2022-46 du 24 juin 2022, portant création de l'agence tunisienne de l'évaluation et de l'accréditation dans l'enseignement supérieur et la recherche scientifique, et notamment son article 3,

Vu le décret n° 87-529 du 1^{er} avril 1987, fixant les conditions et les modalités de la révision des comptes des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital est totalement détenu par l'Etat,

Vu le décret n° 96-2459 du 30 décembre 1996, portant approbation du cadre conceptuel de la comptabilité,

Vu le décret n° 97-552 du 31 mars 1997, portant fixation des attributions des directeurs généraux et des conseils d'entreprise des établissements publics à caractère non administratif,

Vu le décret n° 97-941 du 19 mai 1997, fixant la composition et les modalités de fonctionnement du comité national d'évaluation des activités de recherche scientifique, tel que modifié par le décret n° 2005-2311 du 15 août 2005,

Vu le décret n° 2002-2131 du 30 septembre 2002, portant création de structures au premier ministère tel que modifié par le décret n° 2013-5093 du 22 novembre 2013,

Vu le décret n° 2002-2198 du 7 octobre 2002, relatif aux modalités d'exercice de la tutelle sur les établissements publics à caractère non administratif, aux modalités d'approbation de leurs actes de gestion, aux modes et aux conditions de désignation des membres des conseils d'établissement et à la fixation des obligations mises à leur charge, tel que modifié et complété par le décret gouvernemental n° 2016-511 du 13 avril 2016,

Vu le décret n° 2008-416 du 11 février 2008, fixant l'organisation administrative, financière et scientifique des établissements publics de recherche scientifique et les modalités de leur fonctionnement, tel que modifié et complété par le décret Présidentiel n° 2022-202 du 4 mars 2022,

Vu le décret n° 2008-2716 du 4 août 2008, portant organisation des universités et des établissements d'enseignement supérieur et de recherche et les règles de leur fonctionnement, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété dont le dernier en date le décret gouvernemental n° 2017-827 du 28 juillet 2017,

Vu le décret n° 2008-2876 du 11 août 2008, portant organisation du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, tel que modifié par le décret n° 2010-615 du 5 avril 2010,

Vu le décret n° 2008-3581 du 21 novembre 2008, fixant les conditions de transformation du caractère des universités, des établissements d'enseignement supérieur et de recherche et des établissements publics de recherche scientifique en établissements publics à caractère scientifique et technologique,

Vu le décret n° 2009-644 du 2 mars 2009, fixant l'organisation et les modalités de fonctionnement des laboratoires de recherche, des unités de recherche et des consortiums de recherche,

Vu le décret n° 2012-1719 du 14 septembre 2012, fixant la composition de l'instance nationale de l'évaluation, de l'assurance qualité et de l'accréditation et les modalités de son fonctionnement, tel que modifié par le décret n° 2014-2921 du 5 août 2014,

Vu le décret n° 2014-1039 du 13 mars 2014, portant réglementation des marchés publics, tel que modifié et complété par le décret gouvernemental n° 2018-416 du 11 mai 2018,

Vu le décret gouvernemental n° 2015-2217 du 11 décembre 2015, fixant le régime de rémunération des chefs d'établissements et des entreprises publics et des sociétés à majorité publique,

Vu le décret Présidentiel n° 2021-138 du 11 octobre 2021, portant nomination des membres du Gouvernement,

Vu le décret n° 2023-5 du 12 janvier 2023, portant nomination d'un membre du Gouvernement,

Vu le décret n° 2023-50 du 30 janvier 2023, portant nomination d'un membre du Gouvernement,

Vu le décret n° 2023-51 du 12 janvier 2023, portant nomination d'un membre du Gouvernement,

Vu le décret n° 2023-112 du 7 février 2023, portant nomination d'un membre du Gouvernement,

Vu le décret n° 2023-155 du 13 février 2023, portant nomination d'un membre du Gouvernement,

Vu le décret n° 2023-165 du 22 février 2023, portant nomination d'un membre du Gouvernement,

Vu le décret n° 2023-268 du 17 mars 2023, portant nomination d'un membre du Gouvernement,

Vu le décret n° 2023-550 du 1^{er} août 2023, portant nomination du Chef du Gouvernement,

Vu le décret n° 2024-75 du 24 janvier 2024, portant nomination d'un membre du Gouvernement,

Vu le décret n° 2024-76 du 24 janvier 2024, portant nomination d'un membre du Gouvernement,

Vu le décret n° 2024-77 du 24 janvier 2024, portant nomination d'un membre du Gouvernement,

Vu le décret n° 2024-177 du 1^{er} avril 2024, portant nomination d'un membre du Gouvernement.

Vu l'avis de la ministre des finances,

Vu l'avis du Tribunal administratif,

Après délibération du Conseil des ministres.

Prend le décret dont la teneur suit :

Chapitre premier

Dispositions générales

Article premier - Le présent décret fixe l'organisation administrative, scientifique et financière de l'Agence tunisienne de l'évaluation et de l'accréditation dans l'enseignement supérieur et la recherche scientifique ainsi que les modalités de son fonctionnement.

L'Agence tunisienne de l'évaluation et de l'accréditation dans l'enseignement supérieur et la recherche scientifique est désigné ci-après par « l'agence ».

Art. 2 - Les établissements d'enseignement supérieur et de recherche scientifique publics et privés doivent demander l'évaluation et obtenir l'accréditation par l'agence avant de procéder à l'accréditation auprès des organismes étrangers.

L'agence peut, sur avis conforme du collège scientifique accepter exceptionnellement l'accréditation par des organismes étrangers sur demande de l'établissement concerné.

Art. 3 - La périodicité de l'évaluation et la durée de l'accréditation dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique sont établies en concertation avec le ministère de tutelle, et conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, ainsi qu'aux normes et pratiques internationales.

Art. 4 - Sont octroyées, au profit des membres du collège scientifique, des membres des comités d'experts et des membres du comité d'arbitrage, des indemnités dont les montants, les modalités et les conditions d'octroi sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et ce, après consultation du conseil d'établissement et après avis du ministre chargé des finances.

Chapitre II

L'organisation administrative et scientifique

Art. 5 - L'organisation administrative et scientifique de l'agence comprend:

- le directeur général,
- le conseil d'établissement,
- le collège scientifique,
- les comités d'experts,
- le comité d'arbitrage.

Section I - Le directeur général

Art. 6 - L'agence est dirigée par un directeur général désigné, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, pour une période de quatre (4) ans, renouvelable une seule fois au maximum.

Art. 7 - Le directeur général de l'agence est chargé notamment de :

- la gestion administrative, financière et technique de l'agence,
- présider les travaux du conseil d'établissement,
- définir le contrat d'objectifs et les orientations stratégiques de l'agence et le suivi de leurs exécutions,
- arrêter les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement et les structures de financement des projets d'investissement,
- arrêter les états financiers,
- effectuer les achats, les transactions et toutes les opérations immobilières entrant dans le cadre de l'activité de l'agence conformément à la législation et la réglementation en vigueur,
- conclure les marchés, les conventions et les contrats selon les modalités et les conditions prévues par la législation et les réglementations en vigueur,
- proposer l'organigramme de l'agence,
- proposer le statut particulier des agents et le régime de leur rémunération,
- engager les dépenses et percevoir les recettes de l'agence conformément à la législation et les réglementations en vigueur,
- prendre les mesures nécessaires pour le recouvrement des créances de l'agence,
- représenter l'agence auprès des tiers et dans tous les actes civils, administratifs et judiciaires,
- veiller au respect du règlement intérieur de l'agence et du code de déontologie,
- décider l'octroi, le refus, la suspension et le retrait de l'accréditation de l'agence aux établissements d'enseignement supérieur et de recherche et aux programmes de formation sur avis conforme du collège scientifique,
- contresigner les rapports d'évaluation élaborés par les comités d'experts et signés par leur président,
- élaborer les rapports d'activité de l'agence et les soumettre au ministère de tutelle,
- exécuter toute autre mission relative à l'activité de l'agence qui lui est confiée par l'autorité de tutelle.

Art. 8 - Le directeur général exerce son autorité sur l'ensemble des agents de l'agence et procède à la gestion de leur carrière conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Le directeur général peut déléguer une partie de ses pouvoirs, ainsi que sa signature, aux agents placés sous son autorité, dans la limite des missions qui leur sont confiées, conformément à la législation et aux réglementations en vigueur.

Section II - Le conseil d'établissement

Art. 9 - Le directeur général de l'agence est assisté dans la gestion par un conseil d'établissement, chargé d'étudier et d'émettre un avis sur les questions en rapport avec l'agence conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur relatives aux établissements publics à caractère non administratif.

Art. 10 - Le conseil d'établissement est chargé, outre les points permanents mentionnés à l'article 17 du décret n° 2002-2198 du 7 octobre 2002 susvisé, d'étudier et d'émettre son avis sur les questions suivantes:

- les contrats d'objectifs et les orientations stratégiques de l'agence et le suivi de leurs exécutions,
- le programme annuel et pluriannuel des travaux d'évaluation et d'accréditation et le suivi de son exécution,
- les tarifs des prestations assurées par l'agence,
- les états financiers,
- les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement et les structures de financement des projets d'investissement,
- l'organigramme de l'agence,
- le statut particulier des agents de l'agence ainsi que le régime de leur rémunération,
- les conditions d'octroi et de retrait des emplois fonctionnels,
- la loi cadre,
- les achats, les transactions et toutes les opérations immobilières relevant de l'activité de l'agence,
- l'approbation du règlement intérieur de l'agence et de son code de déontologie,
- la composition du collège scientifique et du comité d'arbitrage,
- le rapport annuel sur l'activité de l'agence,
- les conventions conclues par l'établissement,
- l'évaluation des risques pouvant entraver le fonctionnement normal de l'activité de l'agence et l'approbation des mesures proposées afin de les éviter et d'y remédier.

Le conseil d'établissement peut, d'une manière générale, être chargé d'étudier et d'émettre son avis sur toutes les questions relevant de l'activité de l'agence qui lui sont soumises par le directeur général.

Art. 11 - Le conseil d'établissement est présidé par le directeur général de l'agence et se compose des membres suivants, en respectant, dans la mesure du possible, le principe de la parité :

- un représentant de la Présidence du Gouvernement,
- un représentant du ministère chargé des finances,
- un représentant du ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique,
- un représentant du ministère chargé de l'économie et de la planification,
- un représentant du ministère chargé de la santé,
- un représentant du ministère chargé de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime,
- un représentant du ministère chargé de l'emploi et de la formation professionnelle,
- trois professeurs universitaires choisis pour leur compétence et leur expérience dans le domaine de la gestion des établissements d'enseignement supérieur et de recherche scientifique,
- un représentant du secteur de l'enseignement supérieur privé.

Le directeur général de l'agence peut inviter toute personne reconnue pour sa compétence pour assister aux réunions du conseil et donner son avis sur les points inscrits à l'ordre du jour, sans droit de vote.

Art. 12 - Les membres du conseil d'établissement sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique sur proposition des ministères et organismes concernés, pour une durée de trois ans, renouvelable une seule fois au maximum.

Art. 13 - Le conseil d'établissement se réunit, sur convocation du directeur général de l'agence, au moins une fois tous les trois (3) mois et à chaque fois qu'il est nécessaire, pour examiner les questions inscrites à l'ordre du jour communiqué au moins dix (10) jours avant la tenue de la réunion à tous les membres du conseil d'établissement et au ministère de tutelle.

Lesdits documents sont également transmis dans les mêmes délais au contrôleur d'État qui assiste aux réunions du conseil d'établissement en qualité d'observateur. Il peut donner son avis et, le cas échéant, formuler des remarques et des réserves sur toutes les questions en rapport avec le respect des lois et des réglementations régissant l'agence ainsi que toutes les questions ayant un impact financier. Ces remarques et ces réserves sont obligatoirement consignées dans le procès-verbal de la réunion.

L'ordre du jour doit être accompagné de tous les documents se rapportant aux questions qui seront examinées lors de la réunion du conseil d'établissement.

Le conseil d'établissement ne peut délibérer que sur les questions inscrites à l'ordre du jour sus-indiqué.

Art. 14 - Le conseil d'établissement ne peut se réunir valablement qu'en présence de la majorité de ses membres. A défaut de quorum, il est tenu une deuxième réunion dans quinze (15) jours au plus, quel que soit le nombre des membres présents.

En cas de vacance, pour quelque raison que ce soit, dans la composition du conseil, il est procédé à la nomination d'un nouveau membre dans un délai maximum de trois mois pour la période restante conformément aux mêmes procédures de nomination.

Le président du conseil d'établissement peut annoncer la vacance du poste de tout membre qui s'absente trois fois de suite des réunions du conseil sans motif légal. La vacance est enregistrée dans un procès-verbal spécifique. Une copie est transmise aux membres du conseil dans un délai d'une semaine au maximum à compter de la date de la réunion.

Le conseil d'établissement émet ses avis à la majorité des voix de ses membres présents, et en cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Le directeur général désigne un cadre de l'agence pour assurer le secrétariat du conseil et préparer les procès-verbaux qui seront consignés dans un registre spécial tenu à cet effet et co-signé par le directeur général et par un membre du conseil.

Section III - Le collège scientifique

Art. 15 - Il est créé auprès de l'agence un collège scientifique qui est chargé notamment de :

- approuver les programmes, les méthodes, les procédures et les référentiels d'évaluation et d'accréditation,
- approuver les chartes et les textes relatifs à la conduite déontologique afférente aux activités d'évaluation et d'accréditation,
- approuver les critères et les procédures de sélection des référents scientifiques et des experts évaluateurs,
- approuver le classement des projets de recherche évalués,
- émettre un avis conforme sur l'octroi, le refus, la suspension et le retrait de l'accréditation de l'agence aux établissements d'enseignement supérieur et de recherche et aux programmes de formation,

- émettre un avis sur la création, le renouvellement et la dissolution des structures de recherche conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur,

- émettre un avis sur l'évaluation de la transformation du caractère des universités, des établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche ainsi que des établissements publics de recherche scientifique, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Le collège scientifique est également chargé de :

- approuver les listes des référents scientifiques et des experts évaluateurs et autoriser leurs inscriptions sur le registre de l'agence,

- participer à l'élaboration des programmes d'évaluation et d'accréditation qui s'adaptent avec les priorités fixées sous la supervision du ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, et avec les demandes d'accréditation des établissements d'enseignement supérieur et de recherche scientifique, tout en veillant à leurs bonne exécution conformément aux principes d'impartialité, d'indépendance et d'objectivité,

- approuver les rapports annuels des activités d'évaluation et d'accréditation,

- émettre pour avis au conseil d'établissement, les avis et les recommandations relatifs aux politiques d'orientation d'enseignement supérieur et de recherche scientifique, avant de les transmettre au ministère de tutelle.

Art. 16 - Le collège scientifique est composé des membres suivants, en respectant, dans la mesure du possible, le principe de la parité :

- six membres académiques, ayant le grade de professeurs de l'enseignement supérieur ou grades équivalents, choisis pour leur compétence et leur expérience dans le secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, leur rayonnement scientifique et académique et leur expertise en assurance qualité,

- trois membres académiques représentant les ministères chargés de la santé, de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime et des technologies de la communication,

- un membre représentant l'institut national de la normalisation et de la propriété industrielle.

Art. 17 - Les six (6) membres académiques sont sélectionnés, sur la base d'un appel à candidature ouvert par l'agence à cet effet.

Tous les membres du collège scientifique sont nommés par décision du directeur général de l'agence, sur proposition des ministères concernés après avis du conseil d'établissement, et ce pour une période de trois (3) ans, renouvelable une seule fois au maximum.

Le mandat au collège scientifique de l'agence est incompatible avec tout emploi fonctionnel au sein de l'administration centrale, des universités, des établissements d'enseignement supérieur et de recherche ou des établissements publics de recherche scientifique, ou toute autre fonction de nature à créer une situation de conflit d'intérêts. En outre, le mandat au collège scientifique est incompatible avec la qualité de référent scientifique et celle d'expert évaluateur auprès de l'agence.

Art. 18 - Le président et le vice-président du collège scientifique sont élus parmi les six membres académiques représentant les secteurs de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, à la majorité des voix des membres du collège scientifique.

Le président et le vice-président peuvent être destitués sur demande motivée, qui contient les motifs et les raisons de la destitution, et signée par les deux tiers des membres du collège scientifique. Le vote sur la destitution est effectué après sept (7) jours au moins de l'envoi de la demande. La destitution ne peut être décidée qu'après l'accord des deux tiers des membres au moins.

En cas de vacance, pour quelque raison que ce soit, dans la composition du collège scientifique, il est procédé à la nomination d'un nouveau membre dans un délai maximum de trois mois pour la période restante conformément aux mêmes procédures de nomination.

La vacance peut être constatée et enregistrée, dans un procès-verbal spécifique, par le président du collège scientifique pour tout membre qui s'absente trois fois de suite des réunions du collège sans motif valable. Une copie est transmise aux membres du collège scientifique dans un délai d'une semaine au maximum à compter de la date de la réunion.

En cas de vacance du poste du président ou du vice-président du collège pour décès, démission, révocation, invalidité ou abandon, le poste vacant est comblé selon les mêmes procédures et ce, pour la durée du mandat restant à courir.

Sont considérés en situation d'abandon de poste, le président ou le vice-président qui s'absente, sans motif valable, à trois réunions successives du collège scientifique.

Art. 19 - Le collège scientifique se réunit, sur convocation de son président ou à défaut, de son vice-président, au moins une fois tous les trois mois et à chaque fois qu'il est nécessaire, pour examiner les questions inscrites à l'ordre du jour qui doit être communiqué au moins dix (10) jours avant la tenue de la réunion à tous les membres du collège scientifique.

Le collège scientifique ne peut délibérer valablement qu'en présence des deux tiers de ses membres. Au cas où le quorum n'est pas atteint, le collège scientifique se réunit au cours de la semaine suivante, à condition que le nombre des membres présents ne soit pas inférieur au tiers des membres. Les délibérations du collège scientifique sont approuvées à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Les délibérations du collège scientifique sont consignées dans un procès-verbal co-signé par le président et l'ensemble des membres présents.

Le directeur général ou son représentant peut, le cas échéant, être invité à assister aux réunions du collège scientifique pour présenter des données et des explications en relation avec les points inscrits à l'ordre du jour.

Le président du collège scientifique peut inviter toute personne reconnue par sa compétence pour assister aux réunions du collège scientifique et donner son avis sur les points inscrits à l'ordre du jour, sans droit de vote.

Le collège scientifique élabore sa charte qui comprend les principes et les procédures qu'il s'engage à respecter et à s'y conformer et ce, dans le cadre de la législation et des réglementations en vigueur. Le collège scientifique s'engage à respecter le règlement intérieur de l'agence.

Le secrétariat du collège scientifique est confié à un cadre administratif de l'agence désigné par le directeur général.

Art. 20 - Le collège scientifique peut constituer, dans le cadre de ses attributions, des commissions chargées de contribuer à la programmation des missions d'évaluation et d'accréditation et au suivi de leur exécution ou de préparer les délibérations des séances plénières. Ces commissions peuvent inclure des membres externes.

Ces commissions sont présidées par un membre du collège scientifique.

Art. 21 - Le collège scientifique approuve le rapport annuel d'activité et le soumet au directeur général de l'agence qui le transmet, à son tour, au conseil d'établissement. Le rapport annuel d'activité du collège scientifique est intégré au rapport annuel de l'activité de l'agence.

Section IV - Les comités d'experts

Art. 22 - Les comités d'experts comprennent, en fonction des missions d'évaluation, des enseignants chercheurs et des chercheurs ou grades équivalents, des experts issus du monde socio-économique et des étudiants du cycle de mastère ou du cycle doctoral.

Art. 23 - Les opérations d'évaluation sont réalisées par des experts évaluateurs tunisiens et internationaux sélectionnés par l'agence.

Art. 24 - Les experts évaluateurs sont notamment chargés de :

- étudier les dossiers d'auto-évaluation des entités à évaluer,
- participer aux réunions prévues dans la procédure d'évaluation,
- réaliser les évaluations au sein du comité d'experts,
- participer à la rédaction des rapports d'évaluation sous la direction du président du comité d'experts.

Art. 25 - Les experts évaluateurs sont sélectionnés par l'agence sur la base des appels à candidature publiés sur son site web.

La liste des candidats sélectionnés est soumise à l'approbation du collège scientifique.

Les candidats approuvés doivent s'engager au respect de la charte de l'agence avant tout exercice.

Art. 26 - L'agence est accompagnée dans la conduite des missions d'évaluation par des référents scientifiques choisis, sur la base de leurs compétences et leurs qualifications dans les domaines de l'évaluation, de la qualité et de l'accréditation et dont les profils sont définis lors des appels à candidatures.

Les référents scientifiques, choisis parmi les enseignants chercheurs et les chercheurs ou les grades équivalents, sont notamment chargés de coordonner les missions d'évaluation à travers :

- l'organisation des opérations d'évaluation conformément aux modalités fixées par le collège scientifique,
- la participation à la sélection des experts évaluateurs,

- le respect des procédures et l'appui du comité d'experts tout au long du processus d'évaluation,
- l'élaboration des rapports de synthèse à partir des rapports d'évaluation.

Les référents scientifiques sont également chargés de :

- contribuer au développement des méthodes d'amélioration continue de la qualité des travaux de l'agence,
- participer à des études et à des analyses stratégiques.

Art. 27 - Les référents scientifiques sont sélectionnés, pour un mandat de trois (3) ans renouvelable une seule fois, par l'agence à la suite des appels à candidature publiés sur son site web.

La liste des candidats sélectionnés est soumise à l'approbation du collège scientifique.

Les candidats approuvés doivent s'engager au respect de la charte de l'agence avant tout exercice.

Art. 28 - L'agence doit mettre un guide de procédures fixant les méthodes d'application du présent décret concernant la sélection des experts d'évaluation, les référents scientifiques, les conditions et les procédures de la contractualisation.

L'agence tient le registre des experts évaluateurs et des référents scientifiques et le met à jour périodiquement.

Sont rendus publics les noms et les curriculum vitae des experts d'évaluation qui ont participé aux missions d'évaluation.

Section V - Le comité d'arbitrage

Art. 29 - Il est créé au sein de l'agence un comité d'arbitrage chargé de statuer sur les recours et les plaintes formés par les entités évaluées auprès de l'agence, conformément aux règles de déontologie et des procédures définies par l'agence. Le comité d'arbitrage rend à cet effet des décisions motivées.

Le directeur général de l'agence peut également saisir le comité d'arbitrage de toute question liée à son champ de compétence pour émettre des avis ou formuler des propositions.

Le comité d'arbitrage prépare son règlement intérieur et le présente au conseil d'établissement pour approbation.

Art. 30 - Le comité d'arbitrage se compose des membres suivants :

- trois professeurs émérites désignés à cet effet par le directeur général, dont un spécialiste en Droit et deux membres ayant des compétences en matière d'évaluation et d'assurance qualité dans le secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Le membre le plus âgé d'entre eux préside le comité.

- un doyen ou un directeur d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche désigné à cet effet par le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique,

- un directeur général d'établissement public de recherche scientifique désigné à cet effet par le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Les professeurs émérites sont sélectionnés sur la base d'un appel à candidature ouvert par l'agence à cet effet.

Les membres sont nommés par décision du directeur général sur avis conforme du conseil d'établissement et ce, pour une période de trois (3) ans non renouvelable.

Le directeur général de l'agence peut inviter un expert d'évaluation auprès de l'agence n'ayant pas participé aux opérations d'évaluation contestées et un membre du collège scientifique pour assister aux réunions du comité et émettre un avis sur les points inscrits à l'ordre du jour sans droit de vote.

Art. 31 - Toute entité évaluée par l'agence, qui s'estimerait lésée par le rapport d'évaluation, peut introduire un recours auprès de l'agence, par une demande écrite et motivée, dans un délai ne dépassant pas trente (30) jours suivant la date de notification du rapport final de l'évaluation.

Le comité d'arbitrage statue sur la recevabilité du recours dans un délai ne dépassant pas vingt (20) jours à compter de la date du dépôt du recours. Il rend sa décision dans un délai ne dépassant pas trois (3) mois à compter de ladite date.

En cas d'acceptation du recours, le comité d'arbitrage décide, selon le cas, soit de demander la révision du rapport d'évaluation, soit de demander la refonte d'une évaluation et la formation d'un nouveau comité d'experts à l'effet.

Le comité d'arbitrage soumet les résultats de ses délibérations accompagnées du procès-verbal de la réunion, au directeur général dans les sept (7) jours qui suivent la réunion. Le directeur général procède à l'exécution de la décision du comité d'arbitrage et la notifie à l'entité concernée par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai maximum des quinze (15) jours qui suivent la réunion.

En cas de refus du recours, le rapport final de l'évaluation susmentionné prend effet.

Art. 32 - Le comité d'arbitrage se réunit sur convocation de son président dès qu'il est saisi d'un recours et à chaque fois que c'est nécessaire pour réaliser ses missions.

Le comité d'arbitrage ne peut délibérer valablement qu'en présence de la majorité de ses membres en exercice. A défaut de quorum, le comité se réunit au cours de la semaine suivante quel que soit le nombre des membres présents. Les délibérations du comité sont prises à la majorité des membres présents et à huis clos. En cas de partage égal des voix, la voix du président du comité est prépondérante.

Les délibérations du comité d'arbitrage sont consignées dans un procès-verbal co-signé par le président et l'ensemble des membres présents.

Le secrétariat du comité d'arbitrage est confié au cadre administratif chargé de la qualité interne de l'agence, qui prépare les dossiers de recours en vue de leur traitement par le comité.

Chapitre III

L'organisation financière

Section I - Le budget

Art. 33 - Le budget de fonctionnement de l'agence comprend les recettes et les dépenses ci-après :

A. Les recettes :

- les dotations et les subventions accordées par l'Etat,
- le produit des dons et legs,
- les recettes provenant des prestations rendues par l'agence à l'échelle nationale aux universités, aux établissements d'enseignement supérieur et de recherche publics et privés, aux structures de recherche ainsi qu'aux autres organismes,
- les recettes provenant de l'assistance technique et des prestations rendues par l'agence à l'étranger à titre onéreux,
- les revenus et les recettes des biens meubles et immeubles,
- toutes autres ressources affectées à l'agence conformément à la législation et aux réglementations en vigueur.

B. Les dépenses :

- les dépenses de fonctionnement de l'agence et les frais de gestion des immeubles et autres biens de l'agence,
- les dépenses nécessaires pour l'exécution des missions de l'agence.

Section II - La comptabilité

Art. 34 - La comptabilité de l'agence est tenue conformément aux règles régissant la comptabilité commerciale.

L'exercice comptable commence le 1^{er} janvier et se termine le 31 décembre de la même année.

Les états financiers et les rapports du réviseur comptable, élaborés et approuvés conformément à la législation en vigueur, sont déposés au registre national des entreprises au plus tard le septième mois qui suit la clôture de l'année comptable.

Chapitre IV

Tutelle de l'Etat

Art. 35 - La tutelle de l'Etat sur l'agence s'exerce conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, relatives à la tutelle sur les établissements publics à caractère non administratif.

Art. 36 - L'agence doit communiquer au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, selon le cas, pour approbation ou suivi, les documents prévus par les lois et les réglementations en vigueur relatives à la tutelle sur les établissements publics à caractère non administratif.

L'agence communique, aux autres ministères concernés, les documents prévus par les lois et les réglementations en vigueur relatives à la tutelle sur les établissements publics à caractère non administratif, après leur approbation par le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et ce, dans les délais prévus.

Art. 37 - Il est désigné auprès de l'agence, un contrôleur d'Etat soumis, quant à sa nomination et à l'exercice de ses attributions, aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Chapitre V

Conflit d'intérêts

Art. 38 - Les agents de l'agence, les membres de ses organes, les référents scientifiques ainsi que les experts évaluateurs sont tenus lors de la prise de fonctions ou de missions à l'agence, de déclarer leurs éventuels liens d'intérêts conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur et selon les procédures fixées à cet effet par l'agence.

Les personnes citées à l'alinéa premier du présent article ne peuvent participer aux travaux, aux délibérations ni au vote qu'après avoir déclaré ou mis à jour leur déclaration, chaque fois que de nouveaux liens d'intérêts apparaissent. Elles ne peuvent prendre part ni aux travaux, ni aux délibérations, ni au vote, si elles ont un intérêt direct ou indirect au dossier traité.

Art. 39 - Les agents de l'agence, les membres de ses organes, les référents scientifiques ainsi que les experts évaluateurs sont tenus de respecter la confidentialité des données et des informations échangées à l'occasion de leurs missions et ce, même après la perte de leur qualité à l'agence sauf dispositions contraires prévues par la loi.

Art. 40 - En cas de contravention aux dispositions des articles 38 et 39 du présent décret de la part d'un référent scientifique ou un d'expert évaluateur, le dossier est soumis au collège scientifique en vue d'y statuer.

Le collège scientifique peut en cas de violation grave, décider la radiation du contrevenant du registre des référents scientifiques et des experts évaluateurs et ce, nonobstant les sanctions prévues par la législation en vigueur.

Chapitre VI

Dispositions finales

Art. 41 - Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret et notamment le décret n° 97-941 du 19 mai 1997, fixant la composition et les modalités de fonctionnement du comité national d'évaluation des activités de recherche scientifique et le décret n° 2012-1719 du 14 septembre 2012, fixant la composition de l'instance nationale de l'évaluation, de l'assurance qualité et de l'accréditation et les modalités de son fonctionnement.

Art. 42 - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 26 avril 2024.

*Pour Contreseing
Le Chef du Gouvernement*

Ahmed Hachani

*Le ministre de
l'enseignement supérieur et
de la recherche scientifique*

Moncef Boukthir

*Le Président de la
République*

Kaïs Saïed

Décret n° 2024-215 du 26 avril 2024, portant changement de tutelle sur l'école supérieure de l'économie numérique de la Manouba.

Le Président de la République,

Vu la Constitution,

Vu le code de la comptabilité publique promulgué par la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété dont le dernier en date le décret-loi n° 2022-79 du 22 décembre 2022, portant loi de finances pour l'année 2023,

Vu la loi n° 2008-19 du 25 février 2008, relative à l'enseignement supérieur, ensemble les textes qui l'ont modifiée dont le dernier en date la loi n° 2017-38 du 2 mai 2017,

Vu le décret n° 2004-2203 du 14 septembre 2004, portant création d'un établissement d'enseignement supérieur et de recherche,

Vu le décret n° 2008-2716 du 4 août 2008, portant organisation des universités et des établissements d'enseignement supérieur et de recherche et les règles de leur fonctionnement, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété dont le dernier en date le décret gouvernemental n° 2017-827 du 28 juillet 2017,

Vu le décret n° 2008-2876 du 11 août 2008, portant organisation du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, tel que modifié par le décret n° 2010-615 du 5 avril 2010,

Vu le décret n° 2012-1997 du 11 septembre 2012, fixant les attributions du ministère des technologies de l'information et de la communication,

Vu le décret n° 2012-1998 du 11 septembre 2012, portant organisation du ministère des technologies de l'information et de la communication,

Vu le décret n° 2012-2565 du 19 octobre 2012, portant changement d'appellation des deux établissements d'enseignement supérieur et de recherche,

Vu le décret Présidentiel n° 2021-138 du 11 octobre 2021, portant nomination des membres du Gouvernement,

Vu le décret n° 2023-5 du 12 janvier 2023, portant nomination d'un membre du Gouvernement,

Vu le décret n° 2023-50 du 30 janvier 2023, portant nomination d'un membre du Gouvernement,

Vu le décret n° 2023-51 du 12 janvier 2023, portant nomination d'un membre du Gouvernement,

Vu le décret n° 2023-112 du 7 février 2023, portant nomination d'un membre du Gouvernement,

Vu le décret n° 2023-155 du 13 février 2023, portant nomination d'un membre du Gouvernement,

Vu le décret n° 2023-165 du 22 février 2023, portant nomination d'un membre du Gouvernement,

Vu le décret n° 2023-268 du 17 mars 2023, portant nomination d'un membre du Gouvernement,

Vu le décret n° 2023-550 du 1^{er} août 2023, portant nomination du Chef du Gouvernement,

Vu le décret n° 2024-75 du 24 janvier 2024, portant nomination d'un membre du Gouvernement,

Vu le décret n° 2024-76 du 24 janvier 2024, portant nomination d'un membre du Gouvernement,

Vu le décret n° 2024-77 du 24 janvier 2024, portant nomination d'un membre du Gouvernement,

Vu le décret n° 2024-177 du 1^{er} avril 2024, portant nomination d'un membre du Gouvernement.

Vu l'avis du Tribunal administratif,

Après délibération du Conseil des ministres.

Prend le décret dont la teneur suit :

Article premier - Sont abrogées les dispositions du paragraphe 2 de l'article premier du décret n° 2004-2203 du 14 septembre 2004 portant création d'un établissement d'enseignement supérieur et de recherche telle que été renommée conformément au décret n° 2012-2565 du 19 octobre 2012 susvisé et remplacées par les dispositions suivantes :

Article premier (paragraphe 2 nouveau) : L'école supérieure de l'économie numérique de la Manouba est placée sous la tutelle du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et du ministère des technologies de la communication.

Art. 2 - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 26 avril 2024.

*Pour Contreseing
Le Chef du Gouvernement*

Ahmed Hachani

*Le ministre de
l'enseignement supérieur et
de la recherche scientifique*

Moncef Boukthir

*Le ministre des technologies
de la communication*

Nizar Ben Neji

La ministre des finances

Sihem Boughdiri Nemsia

*Le Président de la
République*

Kaïs Saïed

Par décret n° 2024-219 du 26 avril 2024.

Est annulé le décret n° 2023-374 du 16 mai 2023 portant une dérogation pour exercer dans le secteur public de Madame Mejda Kateb maître assistant de l'enseignement supérieur pour une quatrième année à compter du 1^{er} octobre 2022.

MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT

Décret n° 2024-220 du 26 avril 2024, fixant l'organigramme du Centre International des Technologies de l'Environnement de Tunis.

Le Président de la République,

Vu la Constitution,

Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés, dont le capital est détenu directement et entièrement par l'Etat ou par les collectivités publiques locales et l'ensemble des textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007, relative à l'initiative économique,

Vu la loi 89-9 du 1^{er} février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics, et l'ensemble des textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la loi n° 2006-36 du 12 juin 2006,

Vu la loi n° 96-25 du 25 mars 1996, portant création du Centre International des Technologies de l'Environnement de Tunis,

Vu le décret n° 97-552 du 31 mars 1997, fixant les attributions des directeurs généraux et des conseils d'entreprise des établissements publics à caractère non administratif,

Vu le décret n° 97-2542 du 29 décembre 1997 portant organisation administrative et financière du Centre International des Technologies de l'Environnement de Tunis,

Vu le décret n° 2002-2198 du 7 octobre 2002, relatif aux modalités d'exercice de la tutelle sur les établissements publics n'ayant pas le caractère administratif, aux modalités d'approbation de leurs actes de gestion, aux modes et aux conditions de désignation des membres des conseils d'établissement et la fixation des obligations mise à sa charge tel que modifié et complété par le décret gouvernemental n° 2016-511 du 13 avril 2016,

Vu le décret n° 2004-2364 du 24 mars 2005, portant approbation du statut particulier du personnel du Centre International des Technologies de l'Environnement de Tunis, tel que modifié et complété par le décret n° 2007-1356 du 4 juin 2007,

Par décret n° 2024-216 du 26 avril 2024.

Il est mis fin aux fonctions de Monsieur Ilyes Guissem, professeur de l'enseignement supérieur, en qualité de vice-président de l'université Ez-zitouna, à compter du 19 octobre 2023.

Par décret n° 2024-217 du 26 avril 2024.

Monsieur Mohamed Rezgui, professeur de l'enseignement supérieur, est chargé des fonctions de vice-président de l'université Ez-zitouna, à compter du 14 novembre 2023 jusqu'à la fin du mandat 2020-2023.

Par décret n° 2024-218 du 26 avril 2024.

Il est accordé à Madame Christine Lakhdar, maître assistant de l'enseignement supérieur, une dérogation pour exercer dans le secteur public pour une 4^{ème} année à compter du 1^{er} octobre 2022 à titre de régularisation.

Vu le décret n° 2005-910 du 4 octobre 2004, portant désignation de l'autorité de tutelle sur les entreprises et les établissements publics à caractère non administratif, et l'ensemble des textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la loi n° 2010-3170 du 13 décembre 2010,

Vu le décret n° 2008-2744 du 28 juillet 2008, fixant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels au sein du centre international des technologies de l'environnement de Tunis,

Vu le décret gouvernemental n° 2016-1158 du 12 août 2016, portant création des cellules de gouvernance et fixant leurs attributions,

Vu le décret Présidentiel n° 2021-138 du 11 octobre 2021, portant nomination des membres du Gouvernement,

Vu le décret n° 2023-5 du 12 janvier 2023, portant nomination d'un membre du Gouvernement,

Vu le décret n° 2023-50 du 30 janvier 2023, portant nomination d'un membre du Gouvernement,

Vu le décret n° 2023-51 du 12 janvier 2023, portant nomination d'un membre du Gouvernement,

Vu le décret n° 2023-112 du 7 février 2023, portant nomination d'un membre du Gouvernement,

Vu le décret n° 2023-155 du 13 février 2023, portant nomination d'un membre du Gouvernement,

Vu le décret n° 2023-165 du 22 février 2023, portant nomination d'un membre du Gouvernement,

Vu le décret n° 2023-268 du 17 mars 2023, portant nomination d'un membre du Gouvernement,

Vu le décret n° 2023-550 du 1^{er} août 2023, portant nomination du Chef du Gouvernement,

Vu le décret n° 2024-75 du 24 janvier 2024, portant nomination d'un membre du Gouvernement,

Vu le décret n° 2024-76 du 24 janvier 2024, portant nomination d'un membre du Gouvernement,

Vu le décret n° 2024-77 du 24 janvier 2024, portant nomination d'un membre du Gouvernement,

Vu le décret n° 2024-177 du 1^{er} avril 2024, portant nomination d'un membre du Gouvernement.

Vu l'avis de la ministre des finances,

Vu l'avis du Tribunal administratif,

Après délibération du Conseil des ministres,

Prend le décret dont la teneur suit :

Article premier - L'organigramme du Centre International des Technologies de l'Environnement de Tunis est fixé conformément à l'annexe et au schéma joints au présent décret.

Art. 2 - La mise en application de cet organigramme s'effectue sur la base des fiches de fonctions décrivant avec précision les tâches attribuées à chaque poste d'emploi.

La nomination et le retrait des emplois fonctionnels qui y sont prévus interviennent par décision du directeur général du Centre International des Technologies de l'Environnement de Tunis, conformément aux dispositions du décret n° 2008-2744 du 28 juillet 2008 susvisé.

Art. 3 - Le Centre International des Technologies de l'Environnement de Tunis est chargé d'élaborer un manuel de procédures fixant les règles à suivre pour l'accomplissement de toute mission relevant des attributions de chaque structure et les relations entre ces structures.

Le manuel de procédures est mis à jour chaque fois que nécessaire.

Art. 4 - Sont abrogées les dispositions du décret n° 2008-452 du 18 février 2008 fixant l'organigramme du Centre International des Technologies de l'Environnement de Tunis.

Art. 5 - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 26 avril 2024.

*Pour Contreseing
Le Chef du Gouvernement*

Ahmed Hachani

*La ministre de
l'environnement*

Leila Chikhaoui

*Le Président de la
République*

Kaïs Saïed